LEIS SOBRE
FUNDAMENTOS E NORMAS GERAIS

| 1. FUNDAMENTOS E NORMAS GERAIS | |
|---|---|
| **Decreto nº 1.883/2021** | Procedimentos GERAIS para APLICAÇÃO |
| **Decreto nº 380/2023** | Organiza e SISTEMATIZA as NORMAS MUNICIPAIS |

# DEC Nº 1.883

Estabelece procedimentos para **APLICAÇÃO** da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - NLLC, no âmbito do Município de Curitiba.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que foram conferidas pelos incisos IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Curitiba, com base no Protocolo nº 01-149100/2021;

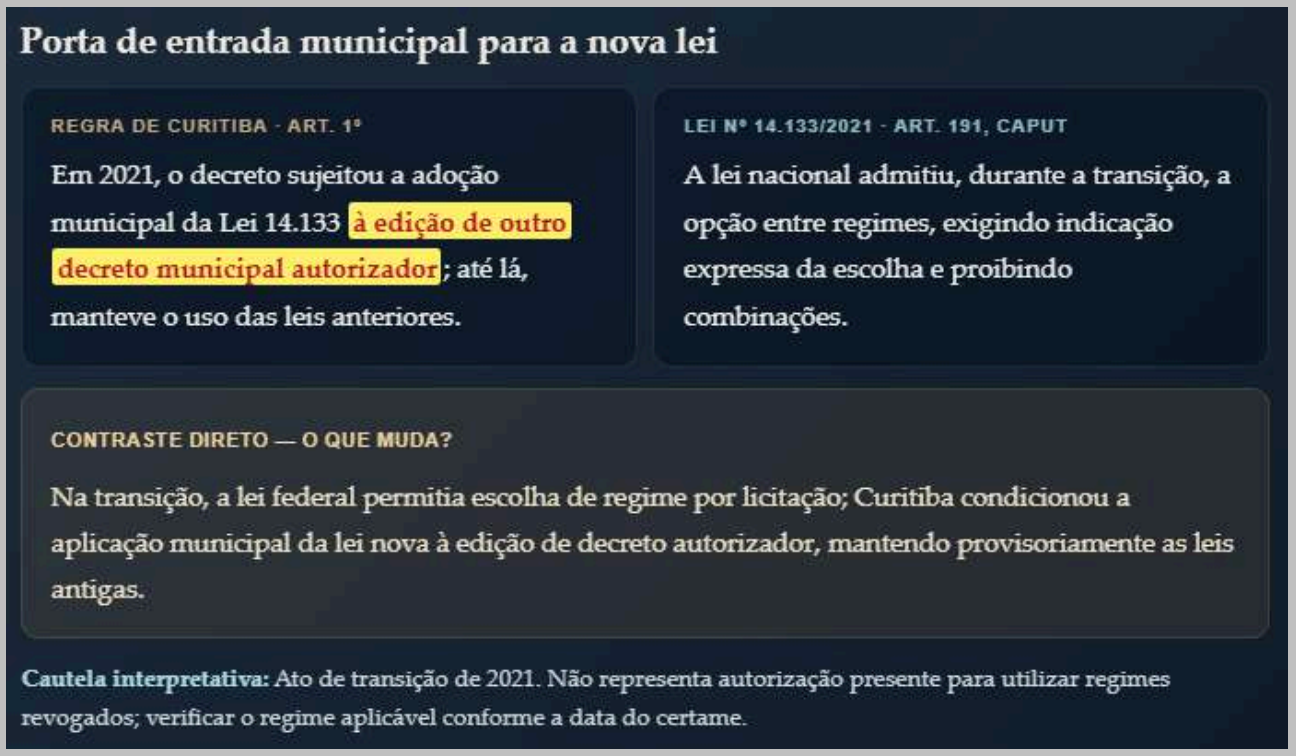
considerando a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - NLLC, que estabelece novas normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Pública Diretas, Autárquicas e Fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
considerando o disposto no artigo 191 e no inciso II do artigo 193 da NLLC, que asseguram a possibilidade de a Administração Pública optar, até o decurso do prazo de dois anos da publicação da mencionada legislação, por licitar ou contratar diretamente de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou por meio das Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação correlata até então vigente;
considerando a necessidade de transmitir segurança jurídica ao mercado de contratações públicas, evitando a aplicação de distintos regimes jurídicos de forma fragmentada no âmbito de uma mesma estrutura administrativa;
considerando que o artigo 191 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **não pode** ser lido ou interpretado descontextualizado do princípio do planejamento, **expressamente** destacado no artigo 5º da NLLC;
considerando a necessidade de regulamentação de diversos dispositivos da NLLC pelo Município;
considerando a necessidade de orientação e capacitação dos servidores públicos municipais para adaptação às normas inseridas na da NLLC;



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

considerando a necessidade de adequação do sistema de compras municipais à NLLC;
considerando a necessidade de serem iniciadas as padronizações das minutas de editais, contratos, aditivos, convênios e instrumentos congêneres, nos termos do artigo 53, §5º, da NLLC;
considerando que a Administração Pública Municipal possui todos os meios e normas necessários para licitar e contratar com amparo nas leis ainda vigentes, até dois anos da publicação da NLLC;
considerando a necessidade de edição de regulamento para definir os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo, nos termos do artigo 20, §1º e §2º, da NLLC;
considerando o Decreto Municipal nº 1.377, de 25 de agosto de 2021, que institui o grupo de estudos multidisciplinar em razão da NLLC, DECRETA:

Art. 1º Os procedimentos administrativos destinados à celebração de contratos, convênios, acordos e outros ajustes para órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Curitiba serão regidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e a Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2001, até que sobrevenha Decreto Municipal que autorize, **expressamente**, a licitação e a contratação fundamentada na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.




Art. 2º Considerando a operação da funcionalidade das Dispensas Eletrônicas no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, fica determinado o prazo de **90 dias**, a partir da data de publicação deste decreto, prorrogável por igual período,



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

para a edição de modelos de Aviso de Dispensa de Licitação em razão do valor, de minuta de contrato, termo de referência e lista de verificação.

§ 1º Concluídos os modelos referidos no caput deste artigo e **desde que** aprovados pela Procuradora-Geral do Município e pelo Secretário Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal, por meio de Portaria Conjunta, fica autorizado aos dirigentes de órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Curitiba a proceder a dispensa de licitação de contratações de obras, serviços de engenharia, serviços de manutenção de veículos automotores, outros serviços e aquisição de bens, na conformidade do disposto no artigo 75, incisos I e II, e §2º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, devendo **expressamente** indicar, no instrumento de contratação, a opção pela aplicação da NLLC.

§ 2º As contratações de obras, serviços de engenharia, serviços de manutenção de veículos automotores, outros serviços e a aquisição de bens que se destinarem à aplicação de recursos federais **deverão** seguir as regras determinadas pela União.

Art. 3º Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município **deverão** ser de qualidade comum, **não** superior ao necessário para cumprir as finalidades às quais se destinam, **vedada** a aquisição de artigos de luxo.

§ 1º Considera-se bem e serviço comum aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade atendam restritamente as características técnicas e funcionais da necessidade essencial do bem ou serviço a ser adquirido.

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo, aquele:

a) que se revelar, sob os aspectos de qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades da Administração Municipal;
b) cujos padrões descritivos ultrapassam demasiadamente a necessidade essencial do bem ou serviço a ser adquirido.

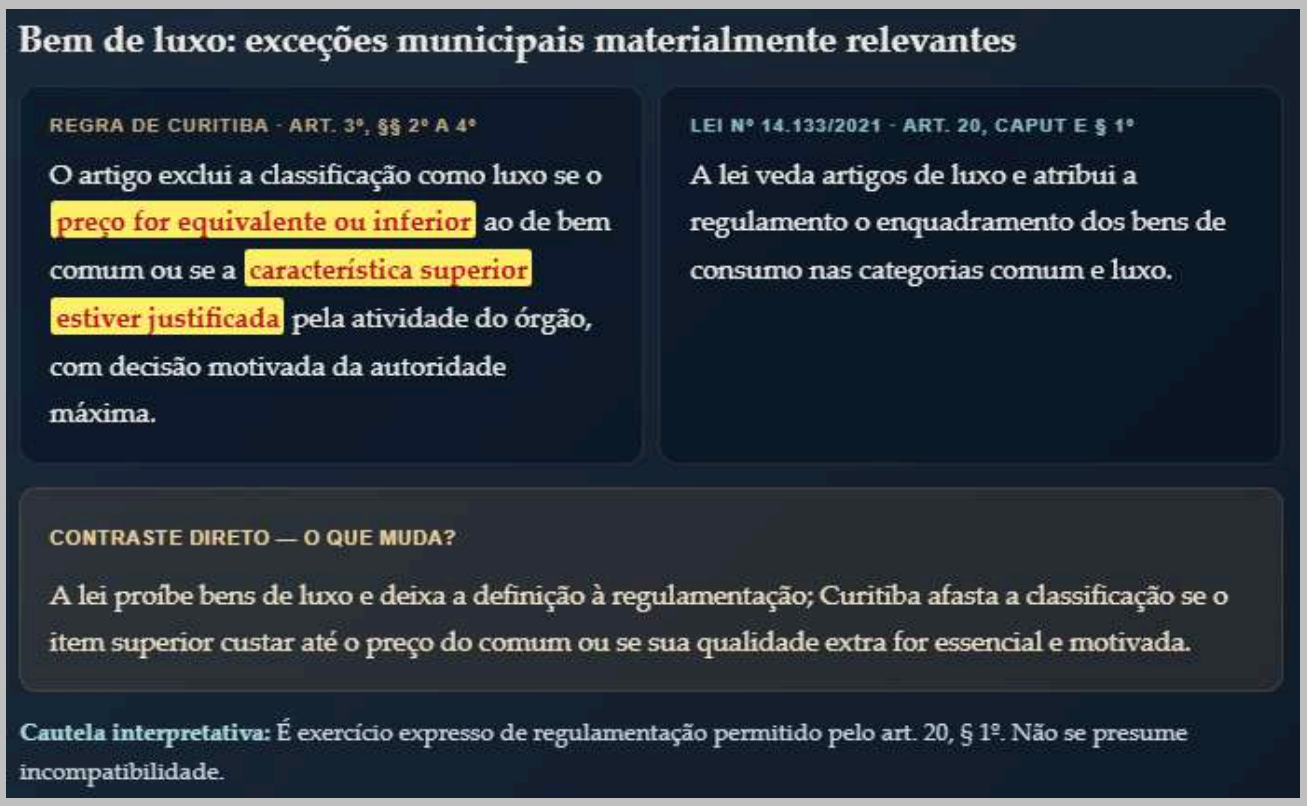
§ 3º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na definição do parágrafo anterior:

a) for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem e qualidade comum de mesma natureza; ou
b) tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão ou da entidade.

§ 4º Compete à Autoridade máxima do Órgão solicitante, a decisão motivada para a aquisição mencionada no parágrafo anterior.



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x




Art. 4º A publicidade dos procedimentos mencionados no artigo 1º deste decreto se dará por meio de veiculação no Diário Oficial Eletrônico - Atos do Município de Curitiba até que sobrevenha integração do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba - sistema e-Compras Curitiba com o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

**Transição de regimes licitatórios, dispensa por valor e publicidade**

- **Regime de transição:** Nos procedimentos destinados à celebração de contratos, convênios, acordos e outros ajustes pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional de Curitiba, o Decreto nº 1.883/2021 estabeleceu a aplicação das Leis Federais nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 12.462, até a edição de decreto municipal que autorizasse expressamente licitar e contratar com fundamento na Lei nº 14.133/2021.
- **Dispensa em razão do valor:** O uso da Lei nº 14.133/2021 nas hipóteses indicadas depende da conclusão e da aprovação de modelos próprios.
    - **Preparação dos modelos:** O decreto fixou **90 dias**, contados de sua publicação, prorrogáveis por **igual período**, para elaborar aviso de dispensa de licitação por valor, minuta de contrato, termo de referência e lista de verificação, considerada a funcionalidade das dispensas eletrônicas no PNCP.



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

    - **Aprovação e habilitação:** Após a conclusão dos modelos, sua aprovação pela Procuradora-Geral do Município e pelo Secretário Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal, mediante Portaria Conjunta, autoriza os dirigentes dos órgãos e entidades abrangidos a realizar as dispensas especificadas.
    - **Objetos e fundamento:** A autorização alcança obras, serviços de engenharia, serviços de manutenção de veículos automotores, outros serviços e aquisição de bens, conforme o art. 75, incisos I e II, e § 2º, da Lei nº 14.133/2021; o instrumento de contratação deve indicar expressamente a opção pela aplicação dessa Lei.

- **Contratações com recursos federais:** As contratações de obras, serviços de engenharia, manutenção de veículos automotores, outros serviços e aquisição de bens destinados à aplicação de recursos federais devem seguir as regras determinadas pela União.
- **Publicidade no regime transitório:** Os procedimentos do art. 1º são publicados no Diário Oficial Eletrônico — Atos do Município de Curitiba até a integração do sistema e-Compras Curitiba com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Art. 5º Compete ao grupo de estudos multidisciplinar instituído pelo Decreto Municipal nº 1.377, de 25 de agosto de 2021, proceder aos estudos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Município de Curitiba, incluindo, exemplificativamente:

I - levantamento das normas municipais a serem revogadas;

II - levantamento das alterações necessárias no sistema informatizado de compras;

III - levantamento de novas funções administrativas impostas pela NLLC e verificação junto à Superintendência de Gestão de Pessoal sobre a necessidade e viabilidade de criação de novos cargos funcionais para o cumprimento da norma;

IV - elaboração de minutas de Regulamentos, nos termos impostos pela NLLC e outras que se façam necessárias à sua eficiente aplicabilidade;

V - elaboração paulatina de modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos para órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Curitiba.



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 10 de novembro de 2021.

Rafael Valdomiro Greca de Macedo
Prefeito Municipal

Alexandre Jarschel de Oliveira
Secretário Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal

Vanessa Volpi Bellegard Palacios
Procuradora-Geral do Município

##########

# DEC Nº 380

Dispõe sobre **definições** e **sistematização** das normas municipais que regulamentam a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Curitiba.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo inciso IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Curitiba, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e com base no processo administrativo eletrônico nº 01-030671/2023, DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre definições e sistematização das normas municipais que regulamentam a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 2º As normas municipais que regulamentam a Lei Federal nº 14.133, de 2021 **devem** ser aplicadas de modo conjunto, de acordo com o objeto da contratação.

Art. 3º Aplicam-se às normas municipais que regulamentam a Lei Federal nº 14.133, de 2021 as seguintes definições:



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

I - Administração: órgãos da Administração Pública Direta e entidades autárquicas e fundacionais do Município de Curitiba;

II - SMAP: Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação do Município de Curitiba;

III - SMF: Secretaria Municipal Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Curitiba;

IV - PGM: Procuradoria-Geral do Município de Curitiba;

V - órgão promotor: órgão ou entidade da Administração que requisita **(!)** o bem ou a contratação do serviço, conforme pretensão contratual, e é responsável pela assinatura e gestão dos termos decorrentes de licitação ou contratação direta;

VI - setor requisitante: setor vinculado **(!)** ao órgão promotor, responsável pelo planejamento e pela fase preparatória da contratação;

VII - órgão instaurador: órgão ou entidade da Administração responsável pela instauração da licitação, mediante a divulgação do edital, bem como sua operacionalização e homologação;

VIII - agente operador do certame: abrange as funções de agente de contratação, pregoeiro, leiloeiro, comissão de contratação e banca de contratação;

IX - gestor: agente público da Administração, formalmente designado, encarregado do gerenciamento e das funções administrativas relativas à contratação, nos termos da Regulamentação específica;

X - fiscal do contrato: representante da Administração especialmente designado conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com as atribuições definidas no art. 117 da mesma Lei e da Regulamentação específica;

XI - agente público: agente político, servidor público e todo aquele que exerce, **ainda que** transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da Administração Direta e Indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

XII - autoridade competente: agente público da Administração designado por ato normativo específico, dotado de poder de decisão;



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

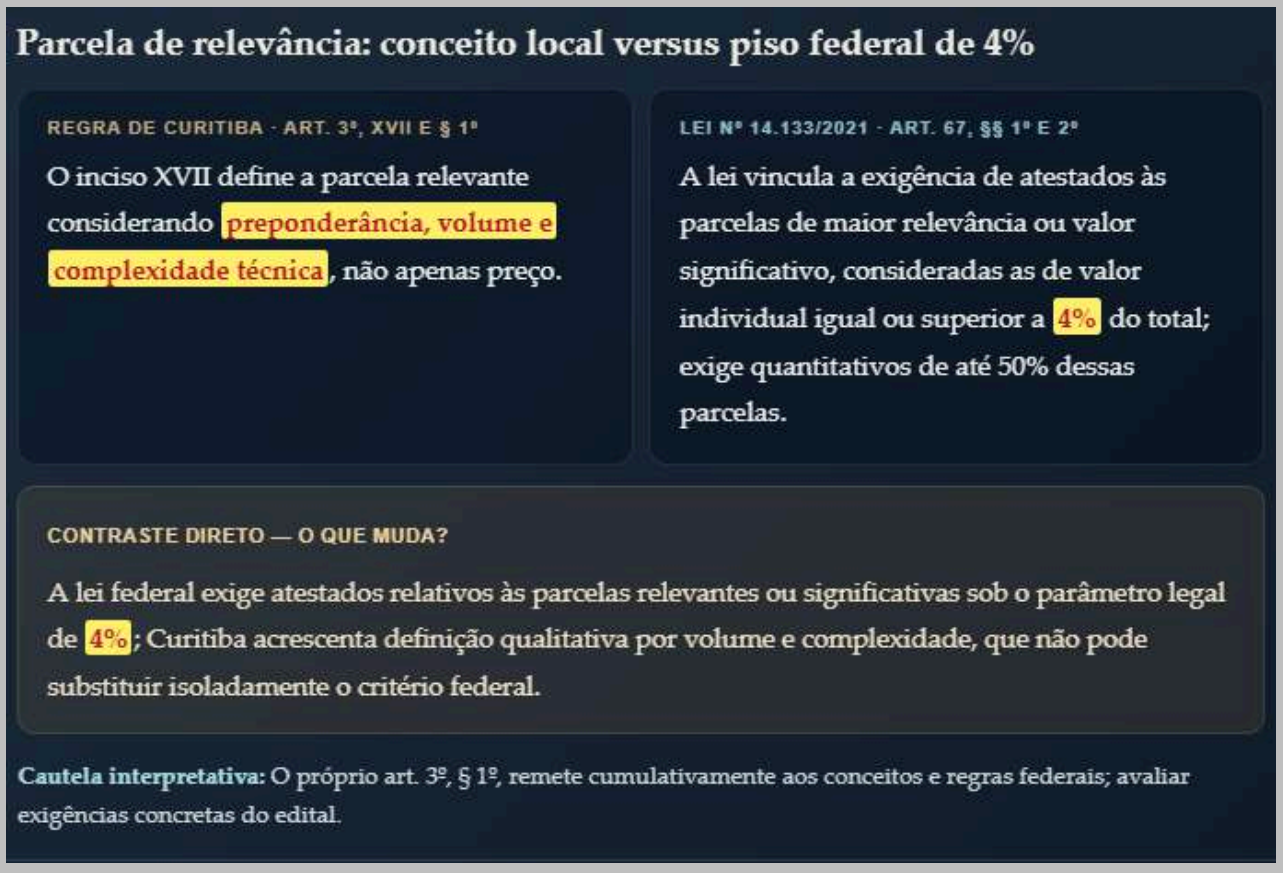
XIII - autoridade máxima: representante oficial do órgão, na figura do Secretário e do Procurador-Geral, ou da entidade autárquica ou fundacional, na figura de seu Presidente;

XIV - setor financeiro: unidade técnica vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Curitiba ou à Diretoria Administrativa Financeira ou setor equivalente da entidade autárquica ou fundacional do Município de Curitiba;

XV - pretensão contratual: busca da solução adequada, junto ao mercado, para atender a necessidade pública;

XVI - objeto da licitação: definição do que se pretende contratar após a verificação da viabilidade, por meio dos estudos que antecedem a realização do procedimento licitatório;

XVII - parcela de maior relevância técnica e valor significativo: aquela que prepondera sobre as outras parcelas que compõem o objeto a ser licitado e leva em conta **não somente** o valor das parcelas que o compõem, mas também o volume dos serviços de cada parcela e, principalmente, a complexidade de execução de cada uma delas;






Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

XVIII - equilíbrio econômico-financeiro: manutenção de condições de pagamento inicialmente estabelecidas no contrato, a fim de que se mantenha estável a relação entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração, para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento;

XIX - apoio: auxílio mediante prestação de serviços ou doação de material condicionado à publicidade por meio de impressão do nome do órgão ou entidade apoiador ou de sua logomarca em qualquer material de publicidade relacionado ao evento, bem como a qualquer outro benefício indireto;

XX - evento: o evento propriamente dito e também as publicações de revistas, periódicos, panfletos de campanhas institucionais, carnês para pagamento de impostos, manutenção de prédios, espaços públicos ou outros materiais utilizados pela Administração para atender suas finalidades;

XXI - projeto de patrocínio: o descritivo minucioso do evento, ação, atividade, publicação, ou outro interesse de patrocínio da Administração, que **poderá** ser por lotes, com o respectivo descritivo da contrapartida de publicidade, em que se estabeleçam os critérios de julgamento e de desempate;

XXII - ajustes: menção de forma genérica, quando couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres de que trata o art. 184 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, celebrados pela Administração com órgãos ou entidades públicas ou privadas que **não** se caracterizem como organização da sociedade civil, para a execução de programas, projetos e atividades que envolvam, ou **não**, a transferência de recursos.

XXIII - convênio: parceria entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas ou decorrentes da aplicação do disposto no §1º do artigo 199 da Constituição Federal;

XXIV - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços públicos, **desde que** ratificado ou previamente disciplinado por lei editada por cada um deles;

XXV - termo de cooperação técnica: ajuste firmado entre a Administração e pessoas de direito público e/ou sociedade com fins lucrativos, sem repasse de valor entre as partes;

XXVI - aquisição e contratação estratégica: aquela assim definida em normativa expedida pela Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação - SMAP;



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

XXVII - apostilamento: espécie de registro administrativo, que **pode** ser feito no instrumento da avença ou nos demais instrumentos hábeis que o substituem, firmado pela autoridade competente;

XXVIII - planilha analítica de composição de custos: documento a ser utilizado para detalhar os componentes de custos que incidem na formação do preço da contratação inclusive de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra a que alude o inciso XVI do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou com a predominância de mão de obra apresentando no mínimo os seguintes itens:

a) salário: componente da planilha analítica de composição de custos que indica o valor a ser efetivamente pago ao profissional envolvido diretamente na execução contratual, **não** podendo ser inferior ao salário mínimo ou ao estabelecido em lei, acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou sentença normativa;
b) encargos sociais: componentes da planilha analítica de composição de custos destinados às alocações dos custos de mão de obra decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, estimados em função das peculiaridades da contratação, calculados mediante incidência de percentual sobre a remuneração;
c) insumos de mão de obra: componentes da planilha analítica de composição de custos destinados às alocações dos custos decorrentes da execução dos serviços, tais como transporte, seguros de vida e de saúde, alimentação, e, ainda, custos relativos a uniformes e EPI`s;
d) materiais e equipamentos: componentes da planilha analítica de composição de custos destinados às alocações dos custos relativos a materiais, utensílios, suprimentos, máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados diretamente na execução dos serviços;
e) despesas operacionais e administrativas: componentes da planilha analítica de composição de custos destinados às alocações dos custos indiretos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos;

XXIX - Building Information Modelling (BIM) ou Modelagem da Informação da Construção: conjunto de tecnologias e processos integrados, que permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, que sirva a todos os participantes em qualquer etapa do ciclo de vida do empreendimento;

XXX - instrumento convocatório: instrumento por meio do qual se publicam as regras da licitação ou da contratação direta, compreendendo os termos edital de licitação e aviso de contratação direta;



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

XXXI - Portal de Compras do Município: local em que se situa o Sistema e-Compras Curitiba, consistente no sistema próprio de compras eletrônicas da Prefeitura Municipal de Curitiba. É o sistema por meio do qual são divulgados e operacionalizados os processos de compras e contratações realizados pelo Município de Curitiba, acessível pelo site www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.

§ 1º Aplicam-se nos procedimentos municipais os conceitos previstos no art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e nas normas municipais regulamentares específicas, no que couber.

§ 2º Os órgãos indicados neste Decreto **terão** sua primeira designação escrita por extenso e nos demais dispositivos serão grafados com identificação pela sigla.

§ 3º As palavras ou expressões escritas no singular ou no plural **terão** o significado transcrito no contexto do dispositivo, **salvo** se do seu contexto resultar sentido claramente diverso do pretendido.

**Agentes e unidades envolvidos na contratação — atribuições distintas**

- **Demanda e planejamento:** A requisição e a preparação são atribuições de estruturas relacionadas, mas distintas.
    - **Órgão promotor:** Órgão ou entidade da Administração que requisita o bem ou a contratação do serviço, segundo a pretensão contratual, e responde pela assinatura e pela gestão dos termos decorrentes de licitação ou contratação direta.
    - **Setor requisitante:** Setor vinculado ao órgão promotor, responsável pelo planejamento e pela fase preparatória da contratação.
- **Instauração e operação da licitação:** A atribuição institucional de conduzir o procedimento distingue-se das funções abrangidas pelo agente operador.
    - **Órgão instaurador:** Órgão ou entidade da Administração responsável por instaurar a licitação mediante divulgação do edital, além de operacionalizá-la e homologá-la.
    - **Agente operador do certame:** Expressão que abrange agente de contratação, pregoeiro, leiloeiro, comissão de contratação e banca de contratação.
- **Gerenciamento e fiscalização contratual:** As duas funções pressupõem designação, com atribuições normativamente delimitadas.



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

- **Gestor:** Agente público da Administração formalmente designado para o gerenciamento e as funções administrativas relativas à contratação, nos termos da regulamentação específica.
- **Fiscal do contrato:** Representante da Administração especialmente designado conforme os requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133/2021, com atribuições definidas no art. 117 dessa Lei e na regulamentação específica.

- **Autoridades decisórias:** O Decreto diferencia a atribuição formal de poder de decisão da representação máxima de cada órgão ou entidade.
  - **Autoridade competente:** Agente público da Administração designado por ato normativo específico e dotado de poder de decisão.
  - **Autoridade máxima:** Representante oficial do órgão — Secretário ou Procurador-Geral — ou da entidade autárquica ou fundacional — seu Presidente.

Art. 4º As normas municipais que regulamentam a Lei Federal nº 14.133, de 2021, suas alterações ou revogações **deverão** ser publicadas nos meios oficiais, no Portal de Compras do Município e ainda no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio do endereço eletrônico https://www.curitiba.pr.gov.br/lei-de-licitacoes-14133

Parágrafo único. Compete à SMAP o controle da divulgação e da contemporaneidade das normas municipais publicadas nos termos exigidos no caput deste artigo.

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração **deverão** adotar medidas necessárias para a plena aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021, mediante, no mínimo:

I - edição de normas municipais complementares, conforme competência legal;

II - capacitação interna de seus agentes públicos;

III - adequação dos sistemas de informática.



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

§ 1º As normas municipais complementares imprescindíveis para a plena aplicabilidade da Lei Federal nº 14.133, de 2021 **deverão** ser publicadas no prazo de **15 (quinze) dias** da publicação deste Decreto.

§ 2º É obrigação de todos os órgãos da Administração Direta e das entidades autárquicas e fundacionais do Município observarem e cumprirem as normas complementares expedidas pelos órgãos competentes.

Art. 6º Compete à SMAP, órgão responsável pela gestão do patrimônio público, regulamentar por Decreto municipal, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os institutos e procedimentos para o uso de bens municipais por terceiros, assim como aqueles necessários às suas alienações.

§ 1º Serão considerados como terceiros, para os efeitos deste artigo, pessoas jurídicas de direito privado e órgãos da administração pública de quaisquer esferas de governo.

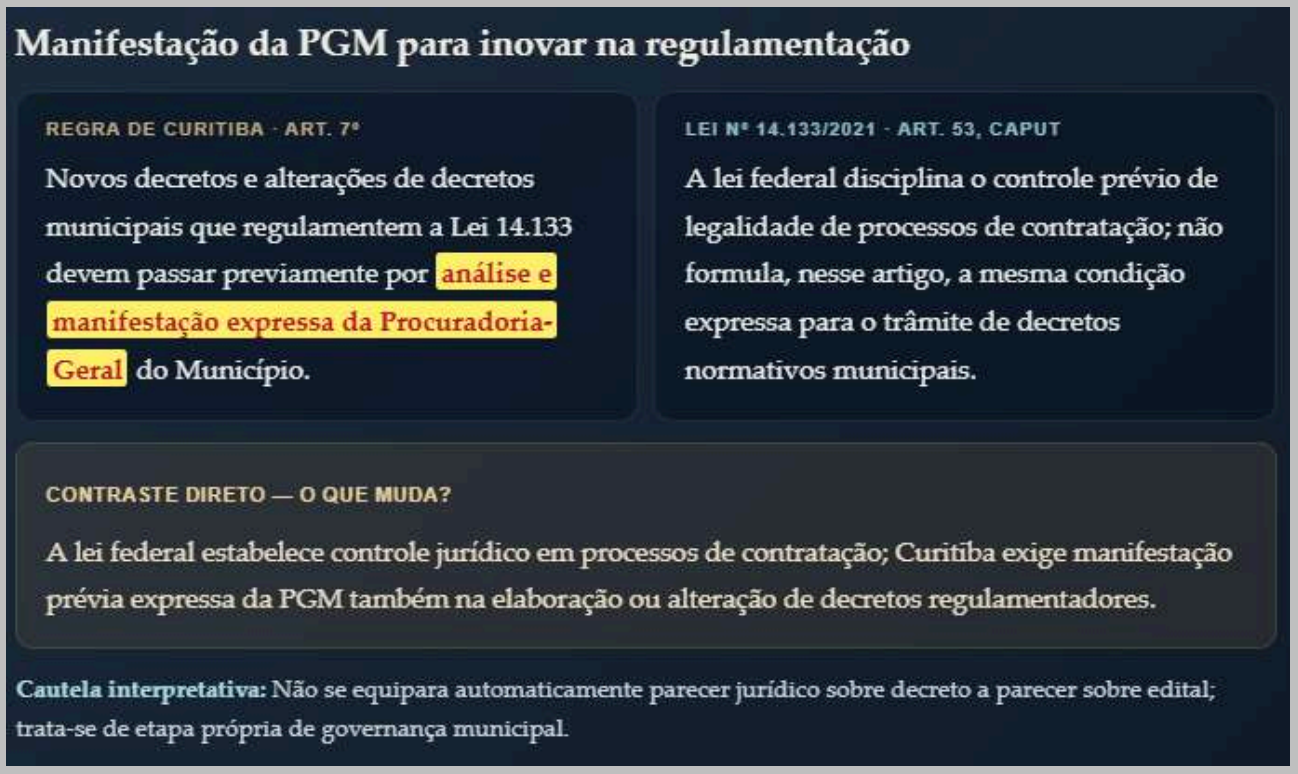
§ 2º A administração direta, autárquica e fundacional do Município **deverá** observar as diretivas da SMAP a serem emitidas a partir da edição do referido Decreto.

§ 3º Os pedidos de autorização, permissão ou outras formas de alienação de bens serão regidos pela legislação vigente até a data de publicação do novo Decreto.

Art. 7º Eventuais edições de novos Decretos Municipais ou alterações nos Decretos Municipais existentes que regulamentam a Lei Federal nº 14.133, de 2021 **deverão** ser previamente submetidas à análise e manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Município.



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x




**Normas municipais da Lei nº 14.133/2021 — aplicação, edição e divulgação**

- **Aplicação articulada:** As normas municipais regulamentadoras da Lei nº 14.133/2021 devem ser aplicadas conjuntamente, conforme o objeto da contratação.
- **Providências para a implementação:** Os órgãos e entidades da Administração devem adotar medidas para a plena aplicação da Lei nº 14.133/2021.
    - **Medidas mínimas:** Edição de normas municipais complementares conforme a competência legal, capacitação interna de agentes públicos e adequação dos sistemas de informática.
    - **Prazo das normas imprescindíveis:** O Decreto nº 380/2023 fixou **15 dias**, contados de sua publicação, para publicar as normas municipais complementares indispensáveis à plena aplicação da Lei nº 14.133/2021.
    - **Observância obrigatória:** Todos os órgãos da Administração Direta e as entidades autárquicas e fundacionais do Município devem observar e cumprir as normas complementares dos órgãos competentes.
- **Análise jurídica prévia:** A edição de novos decretos municipais regulamentadores da Lei nº 14.133/2021 e as alterações dos decretos



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x

existentes exigem submissão anterior à análise e à manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

- **Publicidade e atualização:** As normas municipais regulamentadoras da Lei nº 14.133/2021, suas alterações e revogações devem ser publicadas nos meios oficiais, no Portal de Compras do Município e no sítio oficial da Prefeitura (https://www.curitiba.pr.gov.br/lei-de-licitacoes-14133).
    - **Responsável pelo controle:** Compete à Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP) controlar a divulgação e a contemporaneidade das normas municipais publicadas.

Nota documental: O art. 3º do Decreto nº 380/2023 recebeu o inciso XXXII por alteração de 2024, não reproduzida no PDF, e não foi incorporada aos quadros. No art. 1º do Decreto nº 1.883/2021, a data da Lei nº 12.462 aparece como 2001, enquanto a lei federal é de 2011; por isso, no quadro consta apenas seu número.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, 13 de março de 2023.

Rafael Valdomiro Greca de Macedo
Prefeito Municipal



Cobrado 5x Cobrado 4x Cobrado 3x Cobrado 2x Cobrado 1x